

1501649-62.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... em que o acusado estava em local de tráfico, na posse de droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tenha sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501649-62.2022.8.26.0548 controle:2022/000602

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2134759/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 25038624 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2134759 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 2, 2134759/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HAROLD ROGER DE SOUZA ALMEIDA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

HAROLD ROGER DE SOUZA ALMEIDA, RG nº 57.042.565/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 18.05.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 49/52). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 93 e 96/97). A denúncia foi recebida aos 26.07.22, sendo o acusado citado aos 26.08.22 (fls. 99 e 131). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. A DD. Promotora de Justiça requereu juntada do laudo de insanidade mental do acusado, pleito que não teve a concordância da Defesa e foi indeferido pelo MM. Juiz de Direito. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento do tráfico privilegiado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 03/07, 28/30, 33/34, 36/37 e 70/72). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o réu negou a posse da droga, alegando que estava no local porque é usuário e pretendia vender uma blusa para comprar crack para fumar. Quando os policiais chegaram "... eles pego e saiu tudo correndo e deixou eu pra trás...". Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico depois que viram o réu agachado e perceberam que ele tentou despistar ao vislumbra-los. Com ele não havia nada de ilícito, mas no exato local onde ele se encontrava foi localizada uma sacola contendo várias porções de crack, além de uma porção a granel da mesma substância e inúmeros eppendorfs vazios prontos para serem preenchidos. Indagado a respeito, o acusado limitou-se a dizer que seria usuário e que o dono da droga havia fugido. No entanto, ninguém mais além dele foi visto no local. E não há por que negar crédito às palavras dos policiais, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo por que duvidar de seus relatos. Realmente: "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, que sequer conheciam" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0000962-26.2010.8.26.0114 - 2ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 22.07.13 - Rel. Des. Antonio Luiz Pires Neto). Neste contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido. A versão por ele apresentada em juízo permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos policiais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. Note-se que os policiais foram categóricos ao afirmar que não havia mais ninguém no local além do réu, o que afasta a alegação de que o entorpecente poderia pertencer a terceira pessoa. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado estava em local de tráfico, na posse de droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tenha sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512)" (Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 - 8ª Câmara - Porangaba - v.u. - j. 06.02.20 - Rel. Des. Marco Antônio Cogan). No caso também foi apreendida substância a granel, que estava prestes a ser acondicionada nos eppendorfs vazios que foram encontrados com a

droga. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Por sinal, não há prova alguma de que o réu exercesse alguma ocupação lícita, o que reforça ainda mais a conclusão de que traficava como meio de subsistência. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: em se tratando de réu primário, menor de 21 anos, não havendo notícia de que se dedique a atividades ilícitas ou integre alguma organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim sendo, presentes os requisitos legais, mas considerando a quantidade de substâncias apreendidas, reduzo a pena em 1/2, resultando na reprimenda de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. Eventual substituição da pena mostra-se inviável pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 - Rel. Des. Edison Brandão). O próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que "... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...". No caso, em se tratando de crime hediondo, que atenta contra a saúde pública, evidentemente que a substituição não se mostraria adequada para a prevenção e reprovação do delito. D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto em face do regime de pena que lhe será imposto. E) Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, favoráveis ao acusado (CP, art. 33 §§ 2º e 3º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 602/22 e CONDENO O RÉU HAROLD ROGER DE SOUZA ALMEIDA, RG nº 57.042.565/SP, a cumprir 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar e 250 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 04 de outubro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA